R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile

Così composto:

dott. Luigi ARGAN — Presidente

dott. Alfredo Matteo SACCO — Giudice

dott. Luigi D'ALESSANDRO — Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al **n. 24812** del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno **2019**, posta in deliberazione su conclusioni precisate all'udienza dell'8 giugno 2023, vertente

T R A

Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 28, presso lo studio dell'avv. Fioravante Carletti che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

Controparte_1 **e** *Controparte_2* elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giovanni Merla che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima; scioglimento di comunione

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come precisate all'udienza dell'8 giugno 2023

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2019 *Parte_1* moglie del defunto *Parte_2* conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato

Tribunale, *CP_1* e *Controparte_2* figli di prime nozze del *de cuius*, chiedendo la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento pubblico ricevuto il 9 marzo 2016 dal Notaio *Per_1* di Cerveteri, registrato il 15 maggio 2018, perché lesive della quota a lei riservata quale legittimaria.

A sostegno di tale domanda, l'attrice deduceva che *Parte_2* era deceduto il 13 aprile 2018; con il menzionato atto di ultima volontà il medesimo aveva nominato eredi universali di tutto il patrimonio i figli, in parti uguali tra loro, legando all'attrice (i) i diritti di proprietà su una abitazione sita in Woergl Kufstein (Austria), via Jospeh V. Georg Reines, - Strasse, appartamento top 20, piano 3 all'interno del complesso residenziale " *Org_1 [...]* " e (ii) l'1/2 del diritto di usufrutto sull'appartamento sito in Roma, Piazza Adriana, n. 15, piano 3 int. 7. Riferiva l'attrice che, con atto dell'11 ottobre 2016, il *de cuius* le aveva donato l'appartamento di Woergl, con la conseguenza che il relativo legato era divenuto privo di effetto *ex* art. 657 c.c.; l'attrice deduceva poi di non aver prestato acquiescenza al testamento, ma di aver anzi rinunciato all'ulteriore legato, sia verbalmente, subito dopo la lettura da parte del Notaio del testamento, sia formalmente con dichiarazione del proprio legale, sottoscritta per ratifica e inviata agli eredi a mezzo raccomandata a/r dell'11 maggio 2018. Successivamente, i convenuti avevano dato corso alle operazioni di inventario dell'eredità, avviate il 5 settembre 2018 e conclusesi il 19 ottobre 2018.

Riferiva l'attrice che il *de cuius* era titolare, al momento dell'apertura della successione, dei seguenti beni:

1) Immobili siti nel comune di Roma, Via Lucrezio Caro, n. 67 e più esattamente: 1a) l'appartamento sito ai piani 6-7-8-S1 int. 15, costituente la casa familiare dove il *de cuius* risiedeva con l'attrice e 1b) i diritti pari a 1/4 (catastalmente 75/300) dell'appartamento sito nel medesimo immobile, al piano 7, int. 16; 2) Appartamento sito nel comune di Roma, Piazza Adriana, n. 15, piano 1, int. 3; 3) Appartamento sito nel comune di Roma, Piazza Adriana, n. 15, piano 3 int. 7; 4) Proprietà per 2/3 di appartamento sito in Roma, Piazza Adriana n. 15, piano T, int. 1; 5) i beni mobili ubicati nell'appartamento di via

Lucrezio Caro e l'auto BMW serie 3, di cui all'inventario redatto dal Cancelliere del Tribunale di Roma; 6) due conti correnti accesi presso *Organ* il primo all'ag. n. 39, su cui risultava depositata la somma di €14.096,67 e sul quale erano appoggiati titoli per un valore totale di €135.571,66 e l'altro (c/c) n. 4536, che presentava un saldo di €3.744,34; un altro conto corrente in essere presso *Org_3* (c/c n. 0000401006945) su cui risultava depositata la somma di €313.184,58.

Deduceva la *Pt_1* che il passivo dell'eredità era costituito dalle spese per la dichiarazione di successione, pari ad €50.000,00 ca e dalle spese di condominio, per €8.839,49.

L'attrice riferiva altresì che gli appartamenti di piena proprietà del *de cuius* siti in Piazza Adriana erano locati a uno studio legale e alla *Orga* e i canoni totalmente incamerati dagli eredi testamentari, che ne avrebbero dovuto quindi rendere il conto *ex* art. 746 c.c.

La *Pt_1* sosteneva che le disposizioni contenute nel testamento, anche imputando la donazione dell'immobile in Austria, avevano determinato una lesione della quota ereditaria a lei riservata per legge e che, pertanto ella aveva diritto alla reintegrazione della stessa: ciò sia laddove si considerasse come valida la rinuncia al legato di metà dell'usufrutto, sia laddove non la si volesse considerare valida; richiedeva altresì lo scioglimento della comunione, derivante dall'accoglimento della domanda di reintegrazione.

Si costituivano in giudizio i fratelli *Parte_2* i quali eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda di riduzione, non avendo mai l'attrice rinunciato al legato, da intendersi in sostituzione di legittima; sempre in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità della domanda, poiché l'attrice non aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, non essendo dispensata da tale adempimento, poiché, essendo menzionata nel testamento come legataria, non sarebbe un erede pretermesso. Ancora in via preliminare i convenuti riferivano altresì che la domanda sarebbe stata proposta precipitosamente, essendo in corso accertamenti sulla consistenza dell'asse ereditario: sarebbe tra l'altro emerso che (i) in vita, il *de cuius* avrebbe

stipulato due polizze di assicurazione con la *CP_3* (n. 3100/0474166 e n. 3100/0542237), in cui come beneficiario veniva indicata la sola attrice, per un "valore" rispettivamente di €325.000,00# ed €30.000,00#, integralmente percepito dalla *Pt_1* successivamente alla morte dell'attore; tali polizze sarebbero "*nulle per una pluralità di motivi*" (cfr. comparsa, pag. 14); (ii) il *de cuius* era titolare di somme depositate su un conto corrente in Liechtenstein, pari ad €262.000,00#, e su un conto in Austria, pari ad €90.000,00,# rientrati in Italia ma di cui non sarebbe stata rinvenuta traccia sui conti correnti italiani di *Parte_2* da alcuni accertamenti preliminari sembrerebbe che tali somme sarebbero confluite su conti correnti della *Pt_1* Riferivano quindi i fratelli *Parte_2* di essere in procinto di proporre distinti giudizi, volti alla più corretta ricostruzione dell'asse, con conseguente necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione di tali ulteriori procedimenti (cfr. comparsa, conclusioni).

Nel merito, i convenuti deducevano la manifesta infondatezza della domanda, non avendo la *Pt_1* fornito elementi sufficienti a determinare l'asserita lesione e avendo valorizzato in maniera del tutto inconferente gli immobili di proprietà del *de cuius,* senza peraltro considerare la pensione di reversibilità pari a ca. €1.300# mensili che avrebbe percepito a seguito della morte del *de cuius*; sulla base di tali considerazioni, i convenuti richiedevano altresì la condanna *ex* art. 96 dell'attrice. Anche quest'ultima, a fronte delle difese dei convenuti, articolava nei loro confronti domanda di condanna *ex* art. 96 c.p.c.

Con sentenza non definitiva n. 3809 del 10.3.2022 questo Tribunale ha accertato che il testamento pubblico del *de cuius* del 9 marzo 2016, registrato il 15 maggio 2018, contiene disposizioni lesive della quota di legittima spettante ad *Parte_1* e, per l'effetto, ha ridotto tali disposizioni in misura corrispondente alla quota riservata *ex lege* all'attrice, attribuendo alla stessa la titolarità di tutti i beni mobili di cui all'inventario, per €35.690,00#, della vettura BMW serie 3, tg. BV1151WL, per un valore di €1.000,00#, del contenuto della cassetta di sicurezza, per €200,00#, delle armi, per un valore di

€800,00#, di €55.907,70#, parte delle maggiori somme accreditate sul conto corrente *Org_3* n. 0000401006945, e del 60% del diritto di proprietà dell'immobile sito in Roma, via Lucrezio Caro, n. 67, int. 15, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 407, part. 5, sub. 501, nonché della quota di 1/4 dell'immobile sito in via Lucrezio Caro, n. 67, int. 16, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 407, part. 5, sub. 36.

All'esito della riduzione delle disposizioni testamentarie, sugli immobili siti in via Lucrezio Caro, n. 67 si è dunque venuta a costituire tra le parti una comunione per le seguenti quote: quota del 60% in favore di *Parte_1* quota del 20% in favore di *Controparte_1* quota del 20% in favore di *Controparte_2*

Resta a questo punto da decidere la sola domanda di divisione proposta dall'attrice e da definire il regolamento delle spese di lite.

La domanda di scioglimento della comunione è fondata e va accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.

In ordine ai profili di legittimità urbanistica degli immobili di cui trattasi, giova rammentare che, con due importanti arresti resi a Sezioni Unite (n. 8230 e n. 25021 del 2019), la Suprema Corte ha accolto la cd. "teoria formale" in materia di nullità previste dalla disciplina sull'attività edilizia. In particolare, per ciò che qui rileva, è stato chiarito come la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 vada ricondotta nell'ambito del comma terzo dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve quindi qualificarsi come nullità "testuale". Con tale espressione deve intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; titolo che, beninteso, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a

quell'immobile. Ne consegue che il negozio che menzioni gli estremi del titolo edilizio, reale e riferibile all'immobile, è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Occorre inoltre precisare che, con riferimento alle opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 (entrata in vigore della cd. "legge Ponte"), l'art. 40 della l. n. 47 del 1985 consente ai contraenti, in luogo dell'indicazione degli estremi della licenza edilizia, di limitarsi a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'opera risulta iniziata antecedentemente al 1° settembre 1967.

Deve inoltre rilevarsi che soltanto, dapprima, con il d.lgs. n. 301 del 2002 (art. 1, comma 1, lett. s) e, poi, con il d.lgs. n. 222 del 2016 (art. 3, comma 1, lett. u), il legislatore ha esteso la portata della sanzione di nullità prevista all'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 anche ad alcuni interventi edilizi posti in essere successivamente all'attività costruttiva originaria (v. comma 5-*bis* dell'art. 46 cit.). Di talché, soltanto per gli atti ad effetti reali conclusi dopo l'entrata in vigore del comma 5-*bis* dell'art. 46 cit. e concernenti gli immobili la cui attività costruttiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, possono rilevare, ai fini della sanzione civilistica di nullità, determinati interventi costruttivi successivi all'originaria attività di realizzazione dell'opera.

I principi testé esposti trovano peraltro applicazione non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, non essendovi ragioni per differenziare il regime della divisione a seconda della modalità, contrattuale e giudiziale, con cui essa viene realizzata, e risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dianzi citate (v. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

Venendo al caso che occupa, è assolutamente pacifico tra le parti, ed è altresì emerso dalla consulenza tecnica disposta da questo Ufficio, che gli immobili di causa facciano parte di un fabbricato costruito anteriormente al 1967.

Ne consegue, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che le eventuali difformità rispetto al titolo edilizio a suo tempo rilasciato ovvero la sussistenza di modificazioni rispetto all'originaria consistenza degli immobili (situazioni effettivamente riscontrate dal CTU), pur potendo rilevare sotto altri profili, non comportano la nullità della divisione per violazione della disciplina urbanistica e, pertanto, non ostano di per sé all'accoglimento della domanda.

Ed infatti, trattandosi di opera la cui costruzione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, è sufficiente, al fine di non incorrere nelle nullità previste dalla disciplina urbanistica, che negli atti di causa (come è avvenuto, nel caso di specie, nella relazione di CTU) sia fatta menzione dell'aspetto temporale dell'inizio dell'attività di costruzione e che tale circostanza non risulti falsa, senza che possano a tal fine rilevare eventuali abusi successivamente compiuti.

Questo giudicante non ignora che in giurisprudenza è stato talora attribuito rilievo anche alle trasformazioni realizzate in epoca successiva al 1° settembre 1967 su immobili il cui nucleo originario era stato costruito in data antecedente. Ad esempio, in tal senso si è espressa Cass., Sez. 2, sentenza n. 52 del 07/01/2010 (Rv. 610647 – 01), secondo cui "*A norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i beni immobili che abbiano subito, in epoca successiva al 1° settembre 1967, interventi di trasformazione edilizia per i quali sia necessaria la concessione, sono incommerciabili - con conseguente nullità dei relativi atti di trasferimento - ove l'alienante non dia conto degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria o della presentazione della relativa domanda; ad escludere la commerciabilità è sufficiente che l'opera abbia subito modifiche nella sagoma o nel volume rispetto a quelli preesistenti, dovendosi ritenere tale la costruzione di una veranda, locale normalmente privo dei connotati di precarietà e destinato a durare nel tempo*".

Tuttavia, tale approdo ermeneutico risulta precluso da un compiuto accoglimento della teoria formale e, a ben vedere, rimane predicabile soltanto con riferimento agli immobili la cui costruzione è iniziata successivamente al 17 marzo 1985, in virtù di quanto disposto dal comma 5-*bis* dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Ciò non esclude certo il possibile carattere irregolare degli immobili. E tuttavia, giova ribadirlo, trattasi di aspetti che, nel caso che occupa, esulano dal tema della "nullità urbanistica", la cui verifica si arresta al profilo formale dell'accertamento della menzione negli atti dei titoli urbanistici reali e riferibili agli immobili, ovvero della dichiarazione di inizio dell'attività costruttiva in data antecedente al 1° settembre 1967.

Con riguardo al diverso profilo della "conformità catastale", il CTU ha riscontrato soltanto limitate difformità che, non risultando incidenti sulla determinazione della rendita catastale, possono considerarsi di lievi entità, e come tali non rientranti nell'ambito applicativo del comma 1-*bis* dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (in tal senso cfr. *Organizzazione_5* , circ. 9.7.2010, n. 2, prot. n. 36607).

È certo vero che l'ausiliario del magistrato ha rilevato che la quota facente capo al *de cuius* pari ad 1/4 dell'unità immobiliare soffitta, contraddistinta come int. 16, è stata di fatto accorpata all'appartamento int. 15 e che tale accorpamento non è stato urbanisticamente autorizzato; ma, fermo restando quanto sopra detto in merito alla conformità urbanistica e catastale degli immobili, la situazione ora esposta è soltanto ostativa ad una divisione in natura che comprenda anche l'unità immobiliare int. 16, invero in comproprietà con altri soggetti non convenuti in questo giudizio, ma non preclude di per sé lo scioglimento della comunione ereditaria oggetto di causa attraverso una delle altre modalità contemplate dall'art. 720 c.c.

Con relazione che appare chiara, precisa e convincente e che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, il consulente tecnico nominato dall'ufficio,

arch. *Persona_2* ha descritto gli immobili oggetto di comunione giungendo a stimarne il valore allo stato attuale in €1.448.800,00#

Dalla espletata CTU emerge con chiarezza l'impossibilità di addivenire ad una divisione in natura degli immobili sia in ragione delle onerose opere edili a tal fine necessarie, sia per la presenza, rispetto all'immobile individuato con l'int. 16, di altri condividenti, sia pure estranei alla comunione per cui è causa.

Ciò posto, in ordine alle modalità di scioglimento della comunione, si osserva che l'attrice *Parte_1* ha espressamente chiesto l'assegnazione in proprio favore dell'intera proprietà del bene oggetto di divisione, impegnandosi a mettere a disposizione il corrispettivo in denaro delle quote di comproprietà degli altri due condividenti.

Tale domanda merita senz'altro accoglimento tenuto conto dell'assenza di un'analoga istanza da parte dei convenuti; inoltre la richiesta dell'attrice risulta conforme alle prescrizioni di cui all'art. 720 c.c., ai sensi del quale, in caso di indivisibilità o non comoda divisibilità del bene comune, l'ipotesi della vendita costituisce l'ultima *ratio*, dovendosi senz'altro preferire l'assegnazione in natura ad uno o più contitolari che ne facciano richiesta, con preferenza per il condividente avente diritto alla quota maggiore, dietro versamento del corrispettivo in denaro ai quotisti non assegnatari.

Per tali motivi l'intera titolarità dei diritti immobiliari *de quibus* può senz'altro essere attribuita alla condividente *Parte_1* la quale, come valutato dal CTU, sarà tenuta a versare a ciascuno dei condividenti non assegnatari il conguaglio di €289.760,00# (1/5 dell'importo di €1.448.800,00 in favore di ciascuno dei due convenuti). Su tale somma saranno eventualmente dovuti gli interessi legali soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, sarà cessato lo stato di comunione (v. Cass. 10.2.2004, n. 2483; Cass. 10.1.2014, n. 406).

Alla trascrizione della presente sentenza potranno provvedere direttamente le parti interessate.

Quanto alle spese di lite, da un lato deve osservarsi che l'attrice è risultata senz'altro vittoriosa rispetto alla domanda volta alla reintegrazione della legittima, dall'altro va rammentato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, valendo i principi generali sulla soccombenza soltanto per quelle spese che sono state necessitate da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento di una delle parti (cfr. Cass., 13.2.2006, n. 3083).

Pertanto nel caso di specie, in cui i convenuti non hanno frapposto particolari resistenze alla divisione, le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate nella misura di 1/3, ponendosi la restante parte a carico dei convenuti, pur sempre soccombenti rispetto all'altra domanda.

Le spese della prima consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa in €12.289,05, oltre accessori, vanno poste a carico dei convenuti, trattandosi di attività processuale funzionale alla decisione della domanda di riduzione rispetto alla quale i fratelli *Parte_2* sono risultati soccombenti. Le spese della seconda consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa in €3.675,79, oltre accessori, possono porsi a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione, dovendosi in questo caso applicare gli esposti principi in tema di carico delle spese nei giudizi divisionali.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara che *Parte_1* *Controparte_1* e *Controparte_2* sono contitolari, rispettivamente nella misura di 3/5, 1/5 e 1/5, dei seguenti diritti: diritto di proprietà dell'immobile sito in Roma, via Lucrezio Caro, n. 67, int. 15, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 407, part. 5, sub. 501, e diritto di proprietà per 1/4 dell'immobile sito in via Lucrezio

Caro, n. 67, int. 16, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 407, part. 5, sub. 36;

2. dispone lo scioglimento della comunione esistente tre le parti mediante attribuzione diretta ad *Parte_1* dell'intera titolarità dei diritti immobiliari come individuati al punto che precede;
3. dispone che l'assegnataria *Parte_1* versi un conguaglio in denaro in favore di *Controparte_1* pari ad €289.760,00#;
4. dispone che l'assegnataria *Parte_1* versi un conguaglio in denaro in favore di *Controparte_2* pari ad €289.760,00#;
5. condanna *Controparte_1* e *Controparte_2* al pagamento, in favore di *Parte_1* di due terzi delle spese legali del giudizio, che liquida per l'intero in complessivi €21.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge, dichiarando compensata la restante parti sull'intero sopra determinato;
6. pone definitivamente a carico di *Controparte_1* e *Controparte_2* le spese della prima consulenza tecnica d'ufficio quale indicata in parte motiva, liquidate con decreto 30 giugno 2021;
7. pone definitivamente a carico delle parti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione, le spese della seconda consulenza tecnica d'ufficio quale indicate in parte motiva, liquidate con decreto 7 marzo 2023.

Roma, 12 ottobre 2023

Il Giudice estensore — Il Presidente

dott. Luigi D'Alessandro — dott. Luigi Argan